

1501320-11.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, praticado pelo Réu.

Os depoimentos da vítima e do policial militar responsável pelo flagrante são firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo a dinâmica do roubo, bem como a prisão do Réu.

A negativa do Réu restou isolada, visto que declarou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501320-11.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501320-11.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2161332/2020 - 02º D.P. SUZANO, 12216578 - 02º D.P. SUZANO, 665/2020 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Luis Trebe de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de BRUNO LUIZ TREBE DE SOUZA (nascido em 25/09/1991), devidamente qualificados nos autos, dado como incurso na pena do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP.

Consta da denúncia que, em 02/07/2020, por volta das 15h40, na Rua Emília Barradas Simões, nº 602, Cidade Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Everton Gabriel Silva Zimmerman, 05 (cinco) caixas de carne bovina, pertencentes a Friozer Logística, 01 (uma) carteira contendo 02 (dois) cartões

bancários, documentos pessoais, a quantia de R\$ 74,00 (setenta e quatro reais) e um aparelho celular, pertencentes a Everton Gabriel Silva Zimmerman (fls. 01/03). Em 03/07/2020, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 64/65).

Em 10/07/2020, foi recebida a denúncia (fls. 90/91), o Réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 96/98).

Em instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como tomado o interrogatório do Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 347/353).

A Defesa do Réu, em alegações finais, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a devida valoração das circunstâncias judiciais favoráveis presentes, bem como que o Réu recorra em liberdade (fls. 354/358).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelos autos de reconhecimento de pessoas (fls. 21), pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (fls. 16), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A vítima Everton Gabriel Silva Zimmerman, em juízo, reconheceu o Réu como o agente que descarregou as carnes do caminhão durante o roubo. Declarou que estava fazendo entrega num açougue e, após a entrega, parou para dar baixa no controle das cargas. Nesse momento, um indivíduo o abordou, mostrou uma arma de fogo, mandou sair do veículo e sentar-se atrás do caminhão, enquanto um outro indivíduo descarregava as carnes. Pegaram as carnes e subiram a rua, fugindo. O dono do açougue ligou para a polícia. Os policiais chegaram e conseguiram prender o indivíduo que descarregou a carga. O indivíduo que o rendeu fugiu. Visualizou o rosto dos roubadores quando saiu do caminhão. Depois disso, um deles mandou que ficasse olhando para o chão. Não foi agredido nem ameaçado de morte. O roubador apenas mandou que olhasse para baixo durante o roubo. Nenhum deles estava com o rosto descoberto (fls. 360).

A testemunha Alex Cardoso Rodrigues, policial militar, em juízo, declarou que, junto de seu parceiro, realizavam patrulhamento próximo ao local, quando receberam a ocorrência de roubo de carga em andamento, via COPOM. Foram ao local e depararam-se com a vítima, a qual apontou para onde os roubadores fugiram junto de seu carrinho de carga com a carne subtraída. Seguindo o percurso apontado, avistaram 02 (dois) indivíduos com o carrinho de carga e caixas de papelão. Eles tentaram se evadir, entrando nas residências próximas. Um dos roubadores caiu do telhado de uma casa, atingindo a proprietária. Nesse momento, conseguiu agarrar o pé do roubador, mas ele se desvencilhou e conseguiu fugir para outra residência. Solicitaram apoio de outras viaturas e cercaram o local. Conseguiram deter o Réu com o celular da vítima. A carga ficou no meio da rua. Não se recorda se o Réu confessou ou negou a prática delitiva. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores, até mesmo porque o roubo ocorreu na época em que havia sido transferido. No DP, a vítima reconheceu o Réu como um dos roubadores. Demoraram cerca de 01 (um) minuto entre a comunicação da ocorrência via rádio e chegarem no local, pois já estavam no bairro. Logo após o roubo, a vítima não especificou se os dois roubadores estavam armados, mas, posteriormente, esclareceu que um deles estava armado e ficou junto dela enquanto o outro descarregava a carga. O celular foi encontrado com o Réu. Apenas a carteira da vítima não foi localizada (fls. 171/173).

A testemunha José Francisco da Silva, em juízo, declarou que conhece o Réu há cerca de 05 (cinco) anos. Não soube dizer se o Réu está ou não envolvido nos fatos descritos na denúncia. O Réu tem família (fls. 171/173).

A testemunha Francisco Iran Vasconcelos, em juízo, declarou que é vizinho do Réu. Não soube dizer se o Réu está ou não envolvido nos fatos descritos na denúncia. O

Réu faz bicos e ajuda o padrasto numa oficina. O Réu é muito trabalhador (fls. 171/173).

A testemunha Margarida dos Santos, em juízo, declarou que é amiga do Réu há cerca de 05 (cinco) anos. Não soube dizer se o Réu está ou não envolvido nos fatos descritos na denúncia. O Réu é casado, não tem filhos, trabalha com o "Seu José". O Réu, pelo que sabe, não se envolve em "coisas erradas" (fls. 171/173). O Réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Declarou que estava subindo uma rua próxima, quando Cleyton apareceu, empurrando um carrinho com caixas, e pediu-lhe ajuda. Foi ajudá-lo. Em seguida, apareceram dois policiais da ROCAM. Cleyton saiu correndo e, nesse momento, percebeu que havia algo errado e correu também. Não sabe o nome completo e nem o endereço do Cleyton. O cabelo de Cleyton estava igual ao dele no dia da prisão - pintado com luzes - e, por conta disso, a vítima o reconheceu. Não estava com o celular da vítima, apenas ajudou a empurrar o carrinho com a carga. O policial que o prendeu havia o abordado 03 (três) dias antes e falou que, se o "pegasse", iria colocá-lo na prisão. Esse policial é o que foi ouvido nessa mesma audiência. Estava próximo ao local dos fatos, numa rua abaixo. A carne estava sendo carregada para um comércio da região, mas não conhece o estabelecimento. Não estava com arma de fogo, mas não pode dizer o mesmo sobre Cleyton, visto que apenas teve acesso ao carrinho com a carga. Cleyton falou que iria lhe dar 02 (dois) pedaços de carne em troca da ajuda. Sobre suas características pessoais, relatou que possui 28 (vinte e oito) anos, já teve passagem, duas vezes, por furto e, uma vez, por roubo. Hoje em dia é uma nova pessoa, espera não ser julgado por seu passado. Trabalha recebendo R\$ 70,00 (setenta reais) por dia, tem família e sua filha está prestes a nascer (fls. 171/173).

Ou seja, a prova constante dos autos aponta, sem sombra de dúvida, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, praticado pelo Réu.

Os depoimentos da vítima e do policial militar responsável pelo flagrante são firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo a dinâmica do roubo, bem como a prisão do Réu.

A negativa do Réu restou isolada, visto que declarou que apenas ajudou um indivíduo na rua chamado Clayton a empurrar um carrinho com carne - o que não é comum -, mesmo sem saber seu nome completo, nem seu endereço. Além disso, acredita que foi reconhecido pela vítima por estar com cabelo parecido com o de Clayton, à época dos fatos - pintado com luzes. Acontece que, no reconhecimento realizado em juízo, o Réu foi reconhecido pela vítima mesmo sem ter mais as luzes no cabelo.

As testemunhas arroladas pela Defesa não colaboraram com a elucidação dos fatos, apenas declarando sobre os antecedentes e condições pessoais do Réu, de forma vaga. Não há motivo para se duvidar dos reconhecimentos pessoais feitos pela vítima, em juízo e em delegacia, bem como do depoimento do policial militar, que viu o Réu com a carga subtraída e o encontrou na posse do celular da vítima, negando que conhecesse o Réu de abordagem anterior.

Ademais, mesmo que se aceitasse, pelo amor ao debate, o argumento de que o policial queria falsamente incriminar o Réu, não há explicação plausível para o fato do celular da vítima estar em sua posse, já que o próprio Réu, quando interrogado, diz que apenas ajudou Cleyton a empurrar o carrinho com as peças de carne, sem mencionar o recebimento desse bem ou sua dispensa por Cleyton na fuga.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude do fato que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Foram apontadas pelo Ministério Públicos duas causas de aumento de pena para o crime de roubo: (i) emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) e (ii)

concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), sendo ambas devidamente demonstradas, conforme a prova supramencionada.

Em que pese a arma de fogo não ter sido encontrada, é evidente que esta foi empregada no roubo, pois o depoimento da vítima foi firme em apontar seu uso, bem como indicou que o roubador que a detinha fugiu, explicando o porquê desta não ter sido apreendida com o Réu.

Vale anotar que a conduta do coautor do roubo de portar arma de fogo se comunica aos demais Réus, na forma do art. 30, CP, já que se trata de circunstância objetiva do crime. Nesse sentido, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - Tendo a vítima apresentado depoimento coerente, no sentido de que os réus agiram em concurso e previamente ajustados na prática do roubo, tendo um deles e terceiro elemento não identificado utilizado armas, impõe-se a condenação dos mesmos pelo roubo qualificado, uma vez que a grave ameaça ou violência são circunstâncias elementares que se comunicam ao coautor, nos termos do artigo 30 do CP (...).”

(TJ/SP, Apelação nº 0011256-04.2010.8.26.0320, Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 15ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL j. em 06/12/2012)

Passo à dosimetria da pena.

O Réu ostenta maus antecedentes, por ter duas condenações anteriores transitadas em julgado, já decorrido o período depurador da reincidência (fls. 43/46).

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu.

A culpabilidade, por tratar da reprovação que o crime e o seu autor merecem, deve ser considerada favorável, pois, a partir da análise dos autos, verifica-se o Réu apenas descarregou a carga do caminhão, não sendo o responsável por exercer a grave ameaça com arma de fogo contra a vítima.

Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias não pesam contra o Réu. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. As consequências também não pesam contra o Réu.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de uma circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes, com duas condenações - e uma circunstância judicial favorável - culpabilidade -, deve a pena base ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a agravante da reincidência (fls. 43/46), visto que o Réu foi condenado com trânsito em julgado pelo crime de roubo, ainda não decorrido o período depurador. Não há atenuante. Assim, ante a reincidência específica, aumento a pena base em 1/5, resultando a pena provisória em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Considerando o já exposto na fundamentação supra, aplico as causas de aumento de pena previstas no § 2º, II, e § 2º-A, I, do art. 157, CP. Por isso, procedo ao aumento da pena provisória em 3/4, restando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, não foi cumprido o requisito objetivo e ausente a prova do comportamento carcerário, requisito subjetivo necessário à progressão de regime, deixo de concedê-la neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar o Réu BRUNO LUIZ TREBE DE SOUZA como incurso na sanção do art. 157, § 2º, II, e 2ª-A, I, CP, às penas de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias multa, pelo mínimo legal.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como as penas em concreto aplicadas, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora deferida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA